CLUK BV
Karreweg 17B, 9870 Zulte, België · btw BE 1010.948.054 · cluk.live

Algemene Voorwaarden

Versie oktober 2026

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1 · Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering en/of verhuur van goederen en/of diensten door CLUK BV ("CLUK") aan de Klant. Door een transactie aan te gaan, erkent en aanvaardt de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk.
2. Deze voorwaarden hebben voorrang op strijdige voorwaarden van de Klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
3. Deze voorwaarden gelden ook voor overeenkomsten die door derden in naam van CLUK worden uitgevoerd.
4. Als een bepaling van deze voorwaarden onwettig of onafdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen geldig.

Artikel 2 · Totstandkoming van overeenkomsten

1. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld, en zijn vrijblijvend. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. Zodra de Klant de offerte aanvaardt (uitdrukkelijk, ook online, of stilzwijgend door uitvoering), komt een bindende overeenkomst tot stand.
3. Voor werk dat niet met een formele bestelling werd bevestigd, geldt de factuur als bevestiging.
4. CLUK kan elke bestelling weigeren zonder dit te motiveren.
5. Herhaalde transacties scheppen geen rechten buiten de specifieke overeenkomst, behalve deze voorwaarden die van toepassing blijven.
6. De eenheidsprijzen in de offerte zijn van toepassing. Prijzen op websites of in brochures zijn louter indicatief.
7. Communicatie kan rechtsgeldig per e-mail gebeuren.
8. Overeenkomsten gelden onder voorbehoud van een gunstige kredietcontrole. CLUK kan een voorafbetaling of waarborg vragen en haar verplichtingen opschorten zolang die niet wordt gegeven.

Artikel 3 · Uitvoering

1. CLUK voert de overeenkomst naar best vermogen uit.
2. CLUK kan taken aan derden toevertrouwen.
3. De Klant bezorgt tijdig de nodige informatie. Vertraging door ontbrekende informatie kan bijkomende kosten meebrengen.
4. CLUK is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie van de Klant.

Artikel 4 · Levering

1. Levertermijnen zijn indicatief. Vertraging geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
2. Goederen worden geleverd EXW (Ex Works) vanuit het magazijn van CLUK. Het risico gaat over bij levering.
3. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.
4. De Klant moet de levering aanvaarden wanneer ze wordt aangeboden. Bij weigering kunnen opslagkosten worden aangerekend.
5. Voor werk ter plaatse zorgt de Klant voor een goede toegang, nutsvoorzieningen en veiligheid. Bijkomende kosten door het niet naleven hiervan worden aangerekend.
6. Bij uitvoer buiten de EU bezorgt de Klant op eigen kosten alle nodige douanedocumenten.

Artikel 5 · Wijzigingen en beëindiging

1. Wijzigingen die kosten of kwaliteit beïnvloeden, worden vooraf meegedeeld. Enkel schriftelijke afspraken zijn bindend.
2. CLUK kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen als:
   – de Klant zijn verplichtingen niet nakomt;
   – er twijfel is over de kredietwaardigheid van de Klant;
   – de gevraagde waarborg of voorafbetaling niet wordt gegeven;

– een faillissement, insolventie of gelijkaardige procedure wordt opgestart.

3. Bij beëindiging worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. De Klant geeft gehuurde of geleverde goederen binnen 24 uur terug. CLUK mag de goederen zo nodig zelf ophalen.

Artikel 6 · Advies en informatie

1. CLUK geeft advies naar best vermogen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het resultaat.
2. Advies ontslaat de Klant niet van zijn verantwoordelijkheid om de geschiktheid zelf na te gaan.

Artikel 7 · Facturatie en betaling

1. Facturen zijn onmiddellijk betaalbaar, tenzij CLUK schriftelijk andere betalingsvoorwaarden met de Klant heeft afgesproken. Die voorwaarden staan op de offerte en de factuur.
2. Betalingen gebeuren volledig, zonder inhouding of schuldvergelijking.
3. Bij wanbetaling van een deelbetaling worden alle bedragen onmiddellijk opeisbaar, samen met de nalatigheidsinterest en de schadevergoeding hieronder.
4. Betwistingen van een factuur moeten binnen 7 werkdagen na de factuurdatum worden ingediend.
5. Onbetaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 1% per maand vanaf de vervaldag, berekend op de 10de van elke maand.
6. Blijft een ingebrekestelling zonder gevolg, dan is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van €125 en een maximum van €3.500. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant.
7. Is de Klant een consument, dan zijn de interest en de schadevergoeding beperkt tot wat Boek XIX van het Wetboek van economisch recht toelaat.
8. Betalingen worden altijd eerst aangerekend op de oudste openstaande schulden.
9. Facturen onder €50 worden verhoogd met €5 administratiekosten.
10. Betalingen met kredietkaart worden onmiddellijk aangerekend.

Artikel 8 · Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van CLUK is beperkt tot de factuurwaarde van de goederen of diensten die de schade veroorzaakten. Indirecte schade en gevolgschade zijn uitgesloten.
2. De Klant vrijwaart CLUK tegen aanspraken van derden.
3. CLUK is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde wijzigingen aan of verkeerd gebruik van geleverde goederen.

Artikel 9 · Overmacht

1. CLUK is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door omstandigheden buiten haar wil.
2. Duurt de overmacht langer dan 14 dagen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder schadevergoeding beëindigen.
3. Gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomsten kunnen afzonderlijk gefactureerd worden als ze een zelfstandige waarde hebben.

Artikel 10 · Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

1. Het Belgisch recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, België.
2. Vorderingen verjaren 6 maanden na de datum van de dienst of de levering.
3. Deze voorwaarden bestaan in het Engels, Nederlands, Frans en Spaans. Bij verschillen tussen de versies heeft de Engelse versie voorrang.

HOOFDSTUK II

Bijzondere voorwaarden voor verhuur en diensten

Artikel 11 · Verhuur

1. Alle gehuurde goederen blijven eigendom van CLUK.
2. De Klant is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal tot de goederen zijn teruggebracht.
3. De Klant meldt diefstal of schade onmiddellijk en draagt de kosten van herstel of vervanging, inclusief de gederfde huurinkomsten.
4. Een verzekering van de gehuurde goederen tegen verlies en schade is verplicht.
5. De Klant is aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door gehuurd materiaal.
6. CLUK mag gehuurde goederen controleren of terugnemen als de verplichtingen niet worden nagekomen.

7. De Klant is verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving op de huurlocatie.
8. Aanvaarding van de goederen zonder opmerking betekent dat ze in goede staat zijn.
9. Defecten moeten onmiddellijk worden gemeld.
10. Herstellingen of wijzigingen zonder toestemming zijn verboden.
11. Laattijdige teruggave wordt volledig aangerekend, met bijkomende kosten.
12. Vroegere teruggave geeft geen recht op terugbetaling.
13. CLUK kan een waarborg vragen en daarop openstaande bedragen of herstelkosten inhouden.
14. Deze voorwaarden gelden evenzeer voor diensten en productieprojecten.

Artikel 12 · Herstellingen

1. Door een RMA in te dienen, aanvaardt de Klant deze voorwaarden.
2. Kosten voor het opmaken van een hersteloffertе worden aangerekend, ook als de herstelling niet doorgaat.
3. Hersteltermijnen zijn indicatief.
4. CLUK is niet aansprakelijk voor transportschade door gebrekkige verpakking.
5. Voor niet-gemelde gebreken kunnen extra kosten worden aangerekend.
6. CLUK is niet verantwoordelijk voor gegevens die op toestellen zijn opgeslagen.
7. Niet-vermelde accessoires worden niet teruggegeven.
8. Materiaal is verzekerd tegen brand en diefstal zolang het in het bezit van CLUK is.
9. De garantievoorwaarden van de fabrikant zijn van toepassing; herstellingen buiten garantie worden aangerekend.
10. Aanvaarding van herstelde goederen geldt als goedkeuring van hun staat.
11. Goederen die 1 maand niet worden opgehaald, mogen door CLUK worden verkocht.
12. Op herstellingen geldt 3 maanden garantie, enkel op onderdelen en arbeid.

HOOFDSTUK III

Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

1. CLUK BV, Karreweg 17B, 9870 Zulte, is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, hun contactpersonen en de leden van Afrit 6.
2. CLUK verwerkt namen, zakelijke contactgegevens, bedrijfs- en btw-gegevens, offertes, bestellingen, verhuringen, boekingen, facturen en betalingen, en de berichten die worden uitgewisseld. Dat gebeurt om offertes op te maken, bestellingen, verhuringen en boekingen uit te voeren, te factureren en wettelijke verplichtingen na te komen. De rechtsgrond is de overeenkomst, de wettelijke verplichtingen van CLUK en haar gerechtvaardigd belang bij het beheer van haar klantenrelaties.
3. De gegevens worden bewaard in de eigen bedrijfsapplicatie van CLUK (gehost in de Europese Unie), in Microsoft 365 (e-mail en documenten) en in de boekhoudsoftware van CLUK, die ook haar boekhouder gebruikt. Deze leveranciers verwerken de gegevens enkel in opdracht van CLUK. Btw-nummers worden gecontroleerd in het VIES-systeem van de Europese Commissie.
4. CLUK verkoopt nooit persoonsgegevens. Gegevens worden enkel gedeeld met partijen die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren (zoals vervoerders, partners voor bijhuur en de boekhouder van CLUK) of wanneer de wet dat vereist. Rapporten aan leveranciers en fabrikanten zijn geanonimiseerd.
5. Gegevens worden bewaard zolang de zakelijke relatie duurt en daarna zolang de wet dat vereist (boekhoudkundige stukken: 10 jaar). E-mails worden maximaal 1 jaar bewaard, tenzij ze over een lopende zaak gaan.
6. De applicatie van CLUK gebruikt enkel de cookies die nodig zijn om in te loggen en veilig te werken. CLUK gebruikt geen tracking- of advertentiecookies.
7. Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd naar wie erom vroeg. Uitschrijven kan altijd per e-mail; het dossier wordt dan als inactief gemarkeerd. Gerichte mailings door externe aanbieders zijn uitsluitend B2B; die aanbieders dragen er de volledige verantwoordelijkheid voor.
8. Iedereen kan CLUK vragen om zijn gegevens in te zien, te verbeteren of te wissen, het gebruik ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken, of ze in een bruikbaar formaat te ontvangen, door te schrijven naar info@cluk.live. Klachten kunnen worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
9. CLUK beveiligt haar systemen (persoonlijke accounts voor medewerkers, versleutelde verbindingen, wachtwoorden die versleuteld worden opgeslagen en nooit zichtbaar zijn voor

medewerkers) en meldt datalekken aan de overheid wanneer de wet dat vereist.

Deze voorwaarden gelden voor alle transacties met CLUK BV, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.